



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/353/2017
מס' בקשה: 1/354/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובע: זאב קסלר
המבקש: ע"י ב"כ עוה"ד אהרון אגסי
מרחוב רביבים 26/2 ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. יהודה כהן
המשיבים: 2. כהן אביבה הדסה
3. בן שטרית
מרחוב אהרון אשכולי 115 ירושלים

ה ח ל ט ה

1. בפניי תובענה למתן צו מניעה קבוע וכן בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד בנוגע לדירת מגורים ברחוב אהרון אשכולי 115 ירושלים הרשומה כתת חלקה 8 חלקה 7 בגוש 30714.
 2. התובע טוען כי הנתבעים מבקשים לעשות שימוש בדירתם לשם הפעלת מוסד חינוכי כלשהו. נטען כי שימוש כאמור חורג מהוראות התב"ע ומהיתר הבניה ונעשה ללא קבלת אישור כדין. הבקשה מוגשת על יסוד שמועה שהגיע לאוזני התובע בגין תכנון הנתבעים לביצוע שינויים כאמור בשימוש בדירה וכן עבודות שיפוץ להתאמת הדירה לשימוש המתוכנן. לטענת התובע מטרת התובענה להגן על זכויות בעלי הדירות מפני השימוש החורג המבוקש וכן מפני ההפרעה הצפויה עקב הפעלת מוסד חינוכי בבית מגורים שקט.
 3. לאחר שבחנתי את כתבי הטענות בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה. ואלה הם נימוקיי.
 4. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.
- בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".
- בהתאם נקבע כי גם עילת המטרד איננה בסמכותו של המפקח (וכמוה גם עילות נוספות כגון היפר חובה חקוקה) (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/353/2017
מס' בקשה: 1/354/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ויובהר, משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.
6. תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.
7. בנסיבות דנן, כאמור לעיל, התביעה מבוססת על טענות מכוח דיני התכנון והבניה, ובעיקר הפרתם הנטענת, ואפשרויות השימוש החוקית בדירה שלנתבעים זכויות בה. עילת התביעה מתבססת גם על דיני הנזיקין (מטרד והפרעה לבעלי הדירות עקב השימוש החורג) וכן בגין עבודות שיבוצעו בדירה לשם התאמתה לשימוש המתוכנן. ויוער, מכתב התביעה לא עולה כי בוצעו שינויים או תיקונים בנכס אשר יש בהם, כשלעצמם, לפגוע בדירה אחרת או ברכוש המשותף וטענה כאמור גם לא נטענה. מכתב התביעה עולה כי השימוש אותו עושים או מבקשים לעשות הנתבעים (או מי מטעמם) בנכס, הוא זה אשר גורם לנזקים הנטענים.
8. כבר נפסק בהקשר זה במפורש כי החוק לא העניק למפקח על רישום מקרקעין את הסמכות לדון בתביעות שעניינן שינוי יעוד או שינוי השימוש שעושה בעל דירה ביחידה או בהצמדות ליחידה שבבעלותו (ר' ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי המוזכר לעיל). לפיכך, אינני מוסמך עניינית לדון בתובענה שעילתה שינוי השימוש ושינוי ייעוד השימוש בנכס, עיקר עילת התביעה בהליך זה.
9. גם בכל הקשור לטענת התובע בדבר שיפוצים אשר מתכננים הנתבעים לבצע בדירתם לשם התאמתה לשימוש המבוקש על ידם אין בידי לדון. למעשה, התובע לא מציע כל עילה בדיון כיצד בידו למנוע ביצוע עבודות שיפוץ (שטרם החלו ולא ברור כלל מה טיבם) בנכס שבבעלותם הפרטית של הנתבעים.
10. ויודגש, אין די בעובדה כי מדובר בבית משותף ובסכסוך בין בעלי דירות בו כדי להקנות סמכות למפקח על רישום מקרקעין שעה שלא הוקנתה לו הסמכות לדון בסכסוך במסגרת החוק ובהתאם להוראות ההלכה. למעט עילה מכוח דיני התכנון ובניה ועילת המטרד הנזיקית המשתמעת כאמור, כתב התביעה אינו מגלה ולו עילה אחת מבין העילות הנתונות לסמכותו העניינית של המפקח על סעיף 72 לחוק המקרקעין (על פי דין או על פי תקנון).
11. יוער כי ככל שהסעד המבוקש עניינו בנוגע לעבודות אשר מתוכננות להתבצע ברכוש המשותף (ועל פי כתב התביעה אין, למעשה, טענה מפורשת בהקשר זה) הרי שממילא קיימת סמכות מקבילה לבית משפט השלום בתובענה שעניינה הסגת גבול לרכוש המשותף. גישת הפסיקה בנסיבות שכאלה היא כי יש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות (ודאי כאשר אחת מוסמכת לדון מכלול העילות הנדונות בהליך). כך נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופטת גרסטל, בע"א (ת"א)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/353/2017
מס' בקשה: 1/354/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקח".

12. לאור כל האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה ובכלל האמור גם בבקשה לסעד הזמני שהוגשה במסגרתה.

13. בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 צ.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדה זו נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירנו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

14. לאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום במחוז ירושלים המוסמך לדון בתובענה.

15. בית המשפט המוסמך אליו הועברה התובענה כאמור ידון גם בבקשה למתן סעד זמני שהוגשה.

16. בנסיבות דנן, לאור נימוקי הבקשה לסעד זמני והעובדה כי יסודה "על בסיס השמועה שהגיע לאזניהם עוד טרם תחל הפעילות במקרקעין" (ר' המבוא לבקשה) ובהעדר נימוק משכנע מדוע ישנה הצדקה למתן סעד זמני במעמד צד אחד כאשר השימוש אותו מבוקש למנוע טרם החל (ודאי כאשר נדרשות עוד עבודות שיפוץ בנכס לשם תחילת השימוש כנטען בבקשה), אינני מוצא מקום ליתן צו במעמד צד אחד, ודאי כאשר אינני מוסמך כלל לדון בתובענה כאמור.

17. ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובע האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר הגשת טפסים מתאימים למזכירות לשכת המפקח לרבות המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/353/2017
מס' בקשה: 1/354/2017**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. לאור קיומה של בקשה למתן סעד זמני כאמור המזכירות תזמן את התובע לשם ביצוע מסירה אישית מיידית של כתב התביעה והבקשה לבית משפט השלום.

19. שעה שההחלטה התקבלה על יסוד כתבי הטענות, עוד בטרם הומצאו לנתבעים, אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לתובע בפקס ובהודעה טלפונית.

המזכירות תמציא החלטה זו לנתבעים בדואר רשום.

ניתנה בלישכתי ביום כ"ג אלול תשע"ז, 14 ספטמבר 2017, בהעדר הצדדים.

**אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים**